



PUTUSAN
Nomor 6168 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JENNI ROSMAWATI Br MANIK, istri Ahli Waris almarhum Alboin Sihar Parulian Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Pedongkelan Raya, Nomor 12, RT 03, RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n:

1. **TIUR ANNA Br SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek I, Nomor 14, RT 010, RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, 11220;
 2. **ERLIN Br PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Tanggul Barat, Nomor 6, RT 13, RW 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat 11720;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erikson Simanjuntak, S.H., Advokat pada *Law Firm* Erikson Simanjuntak, S.H., and *Partners*, beralamat di Kaveling Ciremai II, Nomor 20, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan - 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2025;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. **ALBERT BENGET MARUPA SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan PTB Pedongkelan, Nomor 8, RT 009, RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, 11720;
2. **DANIEL TOGAR MARINGAN SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Fajar, Nomor 74A KPAD, RT 006, RW 002,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan para ahli waris yang berhak adalah:
 - 3.1. Alm. Anggiat Barita Sinaga dengan istrinya Erlin br Purba,
 - 3.2. Tiur Anna br Sinaga,
 - 3.3. Albert Benget Marupa Sinaga,
 - 3.4. Daniel Togar Maringan Sinaga,
 - 3.5. Alm. Alboin Sihar Parulian Sinaga dengan istrinya Jenni Rosmawati br Manik,adalah kesemua menjadi Ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Waldemar Sinaga dengan istrinya Alm. Tamaria Manik;
4. Menyatakan *boedel* Harta peninggalan warisan dari Pewaris berupa tanah dan bangunan seluas 1.936 dalam beberapa sertifikat serta surat ukur adalah berupa:
 1. Tanah dan bangunan SHM Nomor 05445/Kapuk., dengan luas 696 meter NIB 06438;
 2. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5446/Kapuk., dengan luas 132 meter NIB 06439;
 3. Tanah dan bangunan SHM Nomor 06018/Kapuk., dengan luas 109 meter NIB 09169;
 4. Tanah dan bangunan SHM Nomor 05444/Kapuk., dengan luas 185 meter NIB 06437;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanah dan bangunan SHM Nomor 05443/Kapuk., dengan luas 163 meter NIB 06436,
 6. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5442/Kapuk., dengan luas 125 meter NIB 06435,
 7. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5441/Kapuk., dengan luas 86 meter NIB 06434,
 8. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5440/Kapuk., dengan luas 58 meter NIB 06433,
 9. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5439/Kapuk., dengan luas 122 meter NIB 06432,
 10. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5438/Kapuk., dengan luas 128 NIB 06431,
 11. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5437/Kapuk., dengan luas 132 NIB 06430;
5. Menetapkan bagian untuk masing-masing para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang merata dan luasannya yang berimbang dalam beberapa sertifikat hak milik adalah:
1. Untuk bagian ahli waris alm Anggiat Barita Sinaga dengan istrinya Erlin br Purba sebagai Penggugat II adalah:
SHM Nomor 5446/Kapuk nib 06439 dengan luas 132 meter.
Sebahagian dari luas SHM Nomor 05445/Kapuk NIB 06438 seluas 281 meter dari luasan seluruhnya 696 meter dengan ketentuan diukur dari sisi kanan lebar muka 7 meter lebar belakang 10 meter yang selanjutnya mengikuti batas kontur tanah sehingga mencapai luas 281 meter, semuanya berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya, sehingga bagian keseluruhan untuk Penggugat II dari harta warisan adalah seluas 413 meter;
 2. Untuk bagian ahli waris Tiur Anna br Sinaga sebagai Penggugat I adalah:
SHM Nomor 5442/Kapuk., NIB 06435, dengan luas 123 meter;
SHM Nomor 5441/Kapuk., NIB 06434, dengan luas 86 meter;
SHM Nomor 5440/Kapuk., NIB 06433, dengan luas 58 meter;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



- SHM Nomor 5439/Kapuk., NIB 06432, dengan luas 122 meter;
sehingga bagian keseluruhan untuk Penggugat I dari harta warisan adalah seluas 391 meter semuanya berada di Jalan Anggrek;
3. Untuk bagian ahli waris Albert Benget Marupa Sinaga sebagai Tergugat II adalah:
SHM Nomor 5443/Kapuk NIB 06436 dengan luas 163 meter,
SHM Nomor 5444/Kapuk NIB 06437 dengan luas 185 meter,
sehingga bagian keseluruhan untuk Tergugat II dari harta warisan adalah seluas 384 meter semuanya berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya;
4. Untuk bagian ahli waris Daniel Togar Maringan Sinaga sebagai Tergugat III adalah :
SHM Nomor 5437/Kapuk NIB 06430 dengan luas 132 meter;
SHM Nomor 5438/Kapuk NIB 06431 dengan luas 128 meter, yang berada di Jalan Anggrek
SHM Nomor 06018/Kapuk NIB 09169 dengan luas 109 meter, berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya
sehingga keseluruhan bagian warisan untuk Tergugat III seluas 369 meter;
5. Untuk bagian ahli waris Alm Alboin Sihar Parulian Sinaga dengan istrinya Jenni Rosmawati br Manik sebagai Tergugat I adalah sebahagian dari SHM Nomor 05445/Kapuk Nib 06438 seluas 696 meter berbagi dengan Penggugat II dengan luas 281 meter, maka untuk bagian keseluruhan Tergugat I dari harta peninggalan warisan adalah seluas 415 meter, semua berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya;
Dengan demikian semua para ahli waris mendapatkan bagian yang merata dengan luas yang berimbang dari keseluruhan budel harta peninggalan dari Pewaris alm. Walder Sinaga dengan istrinya alm. Tamaria Manik;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat asli yang ada dalam kekuasaannya kepada Penggugat:
SHM Nomor 5442/Kapuk NIB 06435,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



SHM Nomor 06018/Kapuk NIB 09169,

SHM Nomor 5446/Kapuk NIB 06439,

SHM Nomor 5444/Kapuk NIB 06437,

SHM Nomor 5445/Kapuk NIB 06438,

SHM Nomor 5437/Kapuk NIB 06430,

Yang menjadi bagian hak atas tanah dan bangunan yang telah menjadi hak milik ahli waris yang berhak dalam pembagian warisan ini;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebahagian dari SHM Nomor 5445/Kapuk., NIB 06438 seluas 281 meter dari luas seluruhnya 696 meter dengan dari sisi kanan lebar muka 7 meter dan lebar belakang 10 meter dan selanjutnya mengikuti ke belakang dengan kontur batas tanah sehingga mencapai luas 281 meter;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara materiil dan immateriil;
Kerugian materiil hasil pengelolaan dari tanah dan bangunan yang di kuasai Tergugat I dengan tidak sah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
Kerugian immateriil atas kehilangan kewibawaan Penggugat sebagai anak tertua di hadapan para kerabat lainnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 per hari apabila Tergugat I lalai tidak melaksanakan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Membebaskan Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona-gemis aanhoedanigheid* (salah alamat/data identitas pihak yang ingin digugat tidak jelas);
2. Eksepsi *error in persona-plurium litis consortium*, dikarenakan Para Penggugat tidak menarik seluruh pihak yang terkait sehingga pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
3. Eksepsi *obscur libel* dasar hukum yang dipakai dalam gugatan tidak jelas;
4. Eksepsi menolak perubahan gugatan dari Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan para ahli waris yang berhak adalah:
 - a. Alm. Anggiat Barita Sinaga dengan istrinya Erlin br Purba;
 - b. Tiur Anna br Sinaga;
 - c. Albert Benget Marupa Sinaga;
 - d. Daniel Togar Maringan Sinaga;
 - e. Alm Albain Sihar Parulian Sinaga dengan istrinya Jenni Rosmawati br Manik adalah kesemua menjadi ahli waris yang sah dari Pewaris Alm Waldemar Sinaga dengan istrinya Alm Tamaria Manik;
4. Menyatakan Budel Harta peninggalan warisan dari Pewaris berupa tanah dan bangunan seluas 1.936 dalam beberapa sertifikat serta surat ukur adalah berupa:
 1. Tanah dan bangunan SHM Nomor 05445/Kapuk dengan luas 696 meter NIB 06438;
 2. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5446/Kapuk dengan luas 132 meter NIB 06439;
 3. Tanah dan bangunan SHM Nomor 06018/ kapuk dengan luas 109 meter NIB 09169;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dan bangunan SHM Nomor 05444/Kapuk dengan luas 185 meter NIB 06437;
5. Tanah dan bangunan SHM Nomor 05443/Kapuk dengan luas 163 meter NIB 06436;
6. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5442/Kapuk dengan luas 125 meter NIB 06435;
7. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5441/Kapuk dengan luas 86 meter NIB 06434;
8. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5440/Kapuk dengan luas 58 meter NIB 0643;
9. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5439/Kapuk dengan luas 122 meter NIB 06432;
10. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5438/Kapuk dengan luas 128 NIB 06431;
11. Tanah dan bangunan SHM Nomor 5437/Kapuk dengan luas 132 NIB 06430;
5. Menetapkan bagian untuk masing-masing para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang merata dan luasannya yang berimbang dalam beberapa sertifikat hak milik adalah:
 1. Untuk bagian ahli waris alm Anggiat Barita Sinaga dengan istrinya Erlin br Purba sebagai Penggugat II adalah:

SHM Nomor 5446/Kapuk nib 06439 dengan luas 132 meter;
Sebahagian dari luas SHM Nomor 05445/Kapuk Nib 06438 seluas 281 meter dari luasan seluruhnya 696 meter dengan ketentuan diukur dari sisi kanan lebar muka 7 meter lebar belakang 10 meter yang selanjutnya mengikuti batas kontur tanah sehingga mencapai luas 281 meter;
Semuanya berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya;
Sehingga bagian keseluruhan untuk Penggugat II dari harta warisan adalah seluas 413 meter;
 2. Untuk bagian ahli waris Tiur Anna br Sinaga sebagai Penggugat I adalah:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



SHM Nomor 5442/Kapuk NIB 06435 dengan luas 123 meter,
SHM Nomor 5441/Kapuk NIB 06434 dengan luas 86 meter,
SHM Nomor 5440/Kapuk NIB 06433 dengan luas 58 meter,
SHM Nomor 5439/Kapuk NIB 06432 dengan luas 122 meter,
Sehingga bagian keseluruhan untuk Penggugat I dari harta warisan
adalah seluas 391 meter;

Semuanya berada di Jalan Anggrek;

3. Untuk bagian ahli waris Albert Benget Marupa Sinaga sebagai
Tergugat II adalah:

SHM Nomor 5443/Kapuk NIB 06436 dengan luas 163 meter,
SHM Nomor 5444/Kapuk NIB 06437 dengan luas 185 meter,
Sehingga bagian keseluruhan untuk Tergugat II dari harta warisan
adalah seluas 348 meter;

Semuanya berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya;

4. Untuk bagian ahli waris Daniel Togar Maringan Sinaga sebagai
Tergugat III adalah:

SHM Nomor 5437/Kapuk NIB 06430 dengan luas 132 meter;
SHM Nomor 5438/Kapuk NIB 06431 dengan luas 128 meter;

Yang berada di Jalan Anggrek;

SHM Nomor 06018/Kapuk NIB 09169 dengan luas 109 meter;

Berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya;

Sehingga keseluruhan bagian warisan untuk Tergugat III seluas 369
meter;

5. Untuk bagian ahli waris Alm Alboin Sihar Parulian Sinaga dengan
istrinya Jenni Rosmawati br Manik sebagai Tergugat I adalah:

Sebahagian dari SHM Nomor 05445/Kapuk Nib 06438 seluas 696
meter berbagi dengan Penggugat II dengan luas 281 meter Maka
untuk bagian keseluruhan Tergugat I dari harta peninggalan warisan
adalah seluas 415 meter;

Semua berada di Jalan PTB Pedongkelan Raya;

Dengan demikian semua para ahli waris mendapatkan bagian yang
merata dengan luas yang berimbang dari keseluruhan budel harta



peninggalan dari Pewaris alm Walder Sinaga dengan istrinya alm. Tamaria Manik;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat asli yang ada dalam kekuasaannya kepada Penggugat;

SHM Nomor 5442/Kapuk NIB 06435,

SHM Nomor 06018/Kapuk NIB 09169,

SHM Nomor 5446/Kapuk NIB 06439,

SHM Nomor 5444/Kapuk NIB 06437,

SHM Nomor 5445/Kapuk NIB 06438,

SHM Nomor 5437/Kapuk NIB 06430,

yang menjadi bagian hak atas tanah dan bangunan yang telah menjadi hak milik ahli waris yang berhak dalam pembagian warisan ini;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebahagian dari SHM Nomor 5445/Kapuk NIB 06438 seluas 281 meter dari luas seluruhnya 696 meter, dengan dari sisi kanan lebar muka 7 meter dan lebar belakang 10 meter dan selanjutnya mengikuti ke belakang dengan kontur batas tanah sehingga mencapai luas 281 meter;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.796.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 752/Pdt/2025/PT DKI., tanggal 23 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Nomor 748/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan seluruh pembagian ulang harta warisan/wasiat yang dilakukan secara sepihak oleh Para Penggugat;
2. Mengembalikan dan menetapkan keadaan pembagian harta warisan/wasiat dari Keluarga Besar Almarhum Ibu Tamaria Manik seperti semula dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Keluarga almarhum Bapak Anggiat Barita Sinaga & Erlin Purba mendapat objek tanah & rumah di lokasi:
 - SHM Nomor 5439 luas 122 meter (Jalan Anggrek Raya Nomor 1 Kecamatan Cengkareng),
 - SHM Nomor 5440 luas 58 meter (Jalan Anggrek Raya Nomor 1A Kecamatan Cengkareng),
 - SHM Nomor 5442 luas 125 meter (Jalan Anggrek Raya Nomor 1C Kecamatan Cengkareng);
 - II. Keluarga Tiur Anna Sinaga & Suaminya mendapat objek tanah & rumah di lokasi:
 - SHM Nomor 5441 luas 86 meter (Jalan Anggrek Raya Nomor 1B Kecamatan Cengkareng);
 - III. Keluarga Albert Benget Sinaga & Pinta Manik mendapat objek tanah & rumah di lokasi:
 - SHM Nomor 5443 luas 163 meter (Jalan Pedongkelan Raya

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



Nomor 12B Kecamatan Cengkareng);

IV. Keluarga Daniel Togar Maringan Sinaga & Hotma Rumahorbo mendapat objek tanah & rumah di lokasi:

- SHM Nomor 5437 luas 132 meter (Jalan Anggrek Raya Nomor 1E Kecamatan Cengkareng),
- SHM Nomor 5438 Luas 128 Meter (Jalan Anggrek Raya Nomor 1D Kecamatan Cengkareng);

V. Keluarga Almarhum Bapak Alboin Sihar Parulian Sinaga & Jenni Rosmawati mendapat objek tanah & rumah di lokasi:

- SHM Nomor 5445 luas 696 meter (Jalan Pedongkelan Raya Nomor 12 Kecamatan Cengkareng),
- SHM Nomor 5444 luas 185 meter (Jalan Pedongkelan Raya Nomor 12A Kecamatan Cengkareng),
- SHM Nomor 5446 luas 132 meter (Jalan Pedongkelan Raya 12C Kecamatan Cengkareng),
- SHM Nomor 06018 luas 109 meter (Jalan Pedongkelan Raya Nomor 12D Kecamatan Cengkareng);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang masing-masing diterima tanggal 21 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2025 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Waldemar Sinaga dan Tamaria boru Manik adalah merupakan pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



warisan;

- Bahwa Waldemar Sinaga (suami) lebih dahulu meninggal dunia daripada Tamaria boru Manik (istri), sehingga Tamaria boru Manik selain memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan suaminya, juga anak-anaknya berhak untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut sesuai dengan porsinya menurut hukum;
- Bahwa ternyata Tamaria boru Manik telah memberikan wasiat atas seluruh harta waris Waldemar Sinaga, padahal haknya hanya atas bagiannya dari harta waris suaminya;
- Bahwa dengan demikian penguasaan objek waris para pihak berdasarkan Surat Wasiat Tamaria boru Manik yang melebihi haknya adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat yang juga sebagai ahli waris tidak memperoleh bagian yang menurut hukum menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JENNI ROSMAWATI Br MANIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JENNI ROSMAWATI Br MANIK tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA**

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 6168 K/Pdt/2025